أوان لم يكن الامر كما قلت فأنت طالق وقع بصفته ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فاقرار به فان قال أردت ماضيا وراجعت حالف أوقيل ذلك التماسا لانشاء فقال نعم فصريح *(فصل)* علق بأكل رمانة أو رغيف فبقي حبة أو لبابة أو ببلعها ثمرة بفيها وبرميها ثم بامساكها فبادرت بأكل بعض أو رميه أو بعدم تمييزنواه عن نواها ففرقته أوصدقها في تهمة سرقة فقالت سرقت ما سرقت أو اخبارها بعدد حب فذكرت مالا تنقص عنه ثم واحدا واحدا الى مالا تزيد عليه أو اخبار كل من ثلاث بعدد وكعات الفرائض فقالت واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة وثالثة احدى عشرة ولم يقصد تعيينا في الاربع لم يقع أو بنحو حين وقع بمضي لحظة أو برؤية زيد أو لمسه أوقذفه تناوله حيا وميتا لا بضربه ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال ان كنت كذا فأنت طالق فان قصد مكافأتها وقع والا فتعليق والسفيه من به منا في اطلاق التصرف والخسيس من باع دينه بدنياه و يشبه أنه من يتعاطى غير لائق به بخلا والبخيل من لا يؤدي زكاة أو لا يقري ضيفا

(كتاب الرجعة) أركانها صيغة ومحل ومرتجع وشرط فيه أهلية نكاح بنفسه فلولي من جن رجعة حيث يزوجه وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريح وهو رددتك الى ورجعتك وارتجعتك وراجعتك وأمسكتك أوكناية كتزوجتك ونكحتك وتحبيز وعدم توقيت وسن اشهاد وفي المحل كونه زوجة موطوأة معينة قابلة لحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر ان أمكن ويمكن بوضع لتمام بستة أشهر ولحظتين من امكان اجتماعهما ولصور بمائة وعشرين ولحظتين ولضعفة بثمانين ولحظتين وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين ولحظتين وفي حيض بسبعة وأربعين ولحظة ولغير حرة طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر ولحظتين وفي حيض بأحد وثلاثين ولحظة ولو وطئ رجعية واستأنفت عدة بلا حل راجع فيما كان بقي وحرم تمنع بها وعزر معتقد تحريمه وعليه بوطء مهر مثل وصح وشرعت

صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه وان قال جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا وله اللعان مع امكان بينة بزناها وله الدفع حد الزنا *(فصل)* له اللعان لنفي ولد وان عفت عن الحد وزال النكاح ولدفع حد القذف وان زال النكاح ولا ولد ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الاصح ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف الى ما بعد النكاح لاعن ان كان ولد يلحقه فان أضاف الى ما قبل نكاحه فلا لعان ان لم يكن ولد وكذا ان كان في الاصح لكن له انشاء قذف ويلاعن ولا يصح نفي أحد توأمين

(كتاب العدد) عدة النكاح ضربان الاول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ وانما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وان تيقن براءة الرحم لا بخلوة في الجديد وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة والقرء الطهر فان طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر الى حيض أم طهر محتوش بدمين والثاني أظهر وعدة مستحاضة باقرائها المردودة اليها ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وقيل بعد اليأس وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين وان عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الاظهر أو بينونة فأمة في الاظهر وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر فان طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين فان حاضت فيها وجبت الاقراء وأمة بشهر ونصف وفي قول شهران وفي قول ثلاثة ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالاشهر أو لا لعلة فكذا في الجديد وفي القديم تتربص تسعة أشهر وفي قول أربع سنين ثم تعتد بالاشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الاشهر وجبت الاقراء أو بعدها فأقوال أظهرها ان نكحت فلا شيء والا فالاقراء والمعتبر يأس عشيرتها وفي قول كل النساء (قلت) ذا القول أظهر والله أعلم

(فصل) عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته الى ذي العدة ولو احتمالا كتفي بلعان وانفصال كله حيا ثاني توأمين ومتى تخالى دون ستة أشهر فتوأمان وتنقضي بميت لا علقة وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل فان لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انقضت على المذهب ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها وبعد نكاح استمر الا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة فان نكحت فالمذهب عدم ابطاله في الحال فان علم مقتضيه أبطل النساء ولو أبانها فولدت لاربع سنين لحقه أولا كثر فلا ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق وفي قول من انصرام العدة ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح وان كان لستة فالولد للثاني ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للامكان من الاول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني أو للامكان من الثاني لحقه أو منهما عرض على قائف فان ألحقه بأحدهما فكالامكان منه فقط *(فصل)* لزمها عدة شخص من جنس بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبدئ عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق فان كانت احداهما حملا والاخرى أقراء تداخلتا في الاصح فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله وقيل ان كان الحمل من الوطء فلا أو لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل فان كان حمل قدمت عدته والا فان سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الاخرى وله الرجعة في عدته فاذا راجع انقطعت